

1501169-88.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... os crimes anteriores, embora graves (tráfico e outros), foram praticados há mais de dez anos e não há notícia de reiteração de crimes patrimoniais recentes. Assim, para o caso em apreço, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena, e o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501169-88.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501169-88.2019.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2155201/2019 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 3175770 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2155201 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2155201 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2155201 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4809/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 4221/18/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DONIZETE APARECIDO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra DONIZETE APARECIDO MARQUES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia,

no dia 10 de julho de 2018, durante a madrugada, na Rua Guarantã, nº 715, em Lins, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, um notebook, marca Itautec, preto, tela de 14 polegadas (auto de exibição, apreensão e entrega a fls.26), avaliado em R\$600,00 (seiscentos reais - auto de avaliação indireta a fls.37), pertencente a Rinaldo Dias.

A denúncia foi recebida (fl. 101).

O réu foi citado (fls. 156) e apresentou resposta à acusação (fls. 161/162).

A decisão de fls. 164 afastou a absolvição sumária do denunciado, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação; o réu deixou de ser interrogado, decretando-se sua revelia, em razão de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo (fls. 208/209).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 216/218).

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requer seja desclassificada a conduta para crime de apropriação de coisa achada, prevista no artigo 169, parágrafo único, do CP, e que seja desconsiderada a qualificadora de rompimento de obstáculo (fls. 222/229).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao réu a prática do crime tipificado no artigo 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I (destruição e rompimento de obstáculos), do Código Penal. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04 e 05/06, laudo pericial (fls. 13/18), auto de avaliação (fl. 37) e pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Rinaldo Dias, em solo policial, ratificou as informações prestadas no boletim de ocorrência. Após 20 dias seu notebook foi recuperado por policiais civis. Reconheceu o aparelho como sendo de sua propriedade. Antes do registro da ocorrência entraram no quiosque e furtaram dinheiro que estava no caixa, mediante arrombamento dos cadeados (fls. 09). Em juízo, disse que o estabelecimento de trabalho foi arrombado. O notebook foi subtraído. A polícia civil conseguiu recuperar o computador. Foi até a delegacia e reconheceu o equipamento. Não conhece o réu. O notebook sofreu pequenas avarias (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Pedro Augusto de Mello, em juízo, disse que iniciaram as investigações após o registro da ocorrência. Receberam informações que o réu estaria com os objetos furtados. Foram até a casa de Donizete. O acusado franqueou a entrada. Localizaram um notebook com as mesmas características do que havia sido furtado. Donizete alegou que achou o aparelho. Quando ligado, o computador continha informações do filho da vítima. A vítima reconheceu o bem como sendo de sua propriedade. Não lembra se o réu disse em que lugar achou o notebook. Localizaram o computador após aproximadamente um mês do furto (mídia digital/SAJ).

O réu Donizete Aparecido Marques, em juízo, não foi ouvido, tendo sua revelia decretada (fls. 208).

Da prova oral extrai-se ser incontroverso que o réu estava na posse de objeto que foi furtado do estabelecimento comercial. O policial Pedro Augusto disse que, na fase de investigação, receberam informações de que o réu estaria com o objeto furtado em sua residência. Então encaminharam-se até lá. O réu permitiu a entrada e no interior do imóvel encontraram o equipamento. O objeto apreendido foi reconhecido pela vítima.

Donizete negou para a polícia que tenha furtado o notebook, alegando ter "achado" o equipamento.

Nos crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do

Código de Processo Penal.

Neste sentido, considere-se que, embora as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos recursos Especial e Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça aceita a argumentação de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade penal e inverte o ônus da prova.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO CAPAZ DE SUSTENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE N. 7 DA SÚMULA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido. (STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) j. 06/11/2012)

No mesmo sentido aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

FURTO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.

FURTO - autoria - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. CONSUMAÇÃO - inversão da posse ocorrida. ARROMBAMENTO - comprovado pelo laudo e pela prova oral. ESCALADA - comprovada pelo laudo e pela prova oral. PENA - reprimenda reduzida - regime fechado mantido. (TJSP; Apelação Criminal 1500149-49.2020.8.26.0024; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Andradina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)

O laudo pericial de fls. 13/18 comprova a qualificadora do rompimento do obstáculo, pois para subtrair o bem foi necessário romper dois cadeados e uma porta.

No entanto, não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase, visando a uma correta e justa individualização da pena, valho-me de uma das condenações transitadas em julgado (fl. 107 - autos n. 0000304-47.2016.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 299 "caput", parte 1 c/c art. 29 "caput", ambos do CP, com trânsito em julgado em 31/08/2020; fl. 108 - autos n. 0003745-36.2016.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 180 "caput" do CP, com trânsito em julgado em 30/04/2019) para exasperar a pena base em razão dos maus antecedentes, deixando a outra para ser sopesada como reincidência. Dessa forma, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Além dos maus antecedentes, conforme acima exposto, o réu é também reincidente (art. 61, I, CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Embora o réu ostente mau antecedente e seja reincidente, os crimes anteriores, embora graves (tráfico e outros), foram praticados há mais de dez anos e não há notícia de reiteração de crimes patrimoniais recentes.

Assim, para o caso em apreço, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena, e o dia-multa no mínimo legal, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época

dos fatos.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu DONIZETE APARECIDO MARQUES como incurso no artigo 155 caput e §4º, I (rompimento de obstáculo), c/c artigo 61, I, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA